

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1654/2532

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นายเกรียงไกรหรือไกรหรือไก่อ ยอดวงศ์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (5)

จำเลยยิงผู้ตายและผู้เสียหายต่อเนื่องกันทีละคนโดยไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการ
ทารุณโหดร้ายแต่ละคน แม้จะมีผู้ถึงแก่ความตายเพราะถูกจำเลยยิงถึง 7 คน ก็ยัง
ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทารุณโหดร้าย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289 (5)

เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยแล้ว ก็ไม่อาจนำโทษจำคุกมารวมอีกได้ คงให้
ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนและ
กระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไป
ในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้
ตาย ๗ คน และผู้เสียหาย ๑ คน โดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อน ด้วยการกระทำ
ทารุณโหดร้าย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙ (๔) (๕),
๘๐, ๘๓, ๙๑, ๓๒, ๓๓ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๗๒ จำคุก ๑ ปี กระทั่งหนึ่ง และลงโทษตามมาตรา ๘ ทวิ, ๗๒ ทวิ จำคุก ๖ เดือน กระทั่งหนึ่ง และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) (๕) และมาตรา ๒๘๙ (๔) (๕), ๘๐ การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) (๕) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ ให้ประหารชีวิตอีกกระทั่งหนึ่งรวม ๓ กระทั่ง ประหารชีวิตและจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔), ๘๖ ให้จำคุกตลอดชีวิต ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ทุกกรรม ให้เรียงกระทั่งลงโทษ และผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ วรรคหนึ่ง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๓ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ตระเตรียมวางแผนมายิงผู้ตายและผู้เสียหาย จึงเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔)

แต่การที่จำเลยที่ ๑ ยิงผู้ตายและผู้เสียหายต่อเนื่องกันทีละคนโดยไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการทารุณโหดร้ายแต่ละคนนั้น แม้จะมีผู้ถึงแก่ความตายเพราะถูกจำเลยยิงถึง ๗ คน ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทารุณโหดร้าย จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๕) สำหรับจำเลยที่ ๓ นั้นพยานโจทก์ยังไม่พอฟังว่ากระทำผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนดังโจทก์ฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตและจำคุกจำเลยที่ ๑ นั้น เมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกมารวมอีกได้ และเรื่องนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า อาวุธปืนที่จำเลยที่ ๑ มีไว้ในครอบครองเฉพาะกระบอกที่มีหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นของบิดาจำเลยที่ ๑ เท่านั้น การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗๒ วรรคสาม โจทก์มิได้อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ปรับบทว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตาม มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง จึงไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) และ ๒๘๙ (๕) ประกอบมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ วรรคสาม, ๗๒ ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ ๑ แล้ว จึงไม่นำโทษจำคุกมารวม คงให้ประหารชีวิตจำเลยที่ ๑ สถานเดียว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสียง ตีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายสาร ชินเครือ

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ